ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤަސްދުއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކަން ފޯމް ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ މާދައަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުވި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދީ ބަޔާން ނަތީޖާކަމަށް ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލްއިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ރައިބިސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖޫ ޕީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެލް.އާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޙުސްނު ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޙުސްނު ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވާ އަދު ހެކި އެއްޗެހިތަކުން، ބާޠިލު ހެކިތައް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ބެލުން ކަނޑައެޅިގެންވާކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރުގެ މައްޗަކަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުނުކަން؛

5. އަދާލަތު ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ދައުލަތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުކުމްކަނި ތަރުތީބުގެ އިތުރު ދިރިއުޅުއްވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އާއި 2024/SC-A/29 އާއި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގާ ހިލާފަށް، އިޖުރާއީ ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިބްތިދާއީ ކޯޓުން ނަތީޖާ ހަމައިން ކުރެވޭ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް އަދި ޖިބާއިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބެންޗުގައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާއި އިޖުރާއީ އަމަލާ، އަދި ޖިބާއިރު ޤަޟިއްޔާގައި ޝަރުޢީ އެޕީލްކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އަދިވެސް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ހައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ހައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބެލުމުގައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ހިލާފުވެސް ކަމެއް އުސޫލުތަކާ ދައުލަތުން ބެންޗުގައި ނުވާ ކަމަށް، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްއެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ އިޖުރާއަތު ބޭއިސްތިޢުމާލުގައި ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ކަމުގައިވާތީ އަދި ޖިބާއިރު ޤަޟިއްޔާ ތަފްޞީލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަހުސް ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސްއެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އާއި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު އަދި ޖިބާއިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދު ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤަން، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ ޙުކުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ހާމަކަމާއި، ސާފު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަރާބަރު އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބާރަހުމުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އަސްލު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާވަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަކަށް (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަސޭހަކުރުމަށް ލިބިދޭނެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބެލޭ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް ދެކުނުން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޖުނައިދު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ކުރިން ފަސޭހައިން އިޖުތިހާދުކުރާ ކަމަކީ، އިޖުތިހާދަކީ އަސްލު ފިޤުހީ ގޮތުން ބަލާއިރު ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ދަލީލުތަކުން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ. އެހެންކަމުން، ފުރިހަމަވާ ދަލީލުތަކުން ޙުކުމް ހޯދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުސޫލަކަށްބަލާއިރު ނަމަ، އެ އުސޫލަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ 70 SC [2021]، ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ 110 SC [2021] އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވޭ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޒާހާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރްޔަމް ޙަނީފާ ވ. ފާޠިމަތު ޒަހީރާ [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އާ ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާއެއްގައި ދެނެވޭ ވަރަށް ބޮޑު މަބްދަތަކަށް ކަމުގައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ބަދަލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ދިޔައުމަށްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުރުވާ ސިފަ ގެއްލުމާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރުން ނުޖެހޭގޮތަށް، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިނުވުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިމާ ވ. ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިޢުނާފު ބާރަށްބަލާކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަލަހައްޓާކަމުގައި ސާބިތު ކުރެވިފައިވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ދިރާސާކޮށްފައިނުވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިގެނެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިޢުނާފުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވެސް، މިނޫން ގޮތަކަށް ޤާނޫނާއި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގުޅިގެން ދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ މެރިން ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން [illegible] މައްސަލަ [illegible] ބަރުދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، މައްސަލައީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދިނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކަލޫރުالله ވަސިއްޔާގައިވާ އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުން އައު ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޮން ހާލަތެއް [illegible] ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމުވެ އޮންނަ [illegible]، ދައުލަތަކީ ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް [illegible] ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، [illegible] ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއަތާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ [illegible] ހުއްޖަތާ ނުލައި [illegible] އިޖުރާއީ [illegible] ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ތަބުރީރު (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެސް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ބުނުން ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބުނުމަކީ ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް ޤާނޫނީ ޔަޤީންކަން ދޭ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އަސާސެކެވެ. ފުރަ އިންސާފުކުރުމަކީ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ކުރެވެއެވެ. ސްޓެއަރ ޑިސިސިސް އަކީ ޤާނޫނީ ޢާންމު ޤާޢިދާއެކެވެ، އެ ޤާޢިދާ ޖެހޭ ކަމެއް ބޭނުން ކުރެވެނީ ކަމަށްވެއެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އިސްތިޤުރާރު، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމުގެ ޢާންމު ޤާޢިދާގައި އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

އަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވިއްލުންދޭނޭ ކަމަށް ބުނެ ހުކުމެއް ކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއްކަމެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްލެވެންޖެހެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިލާފުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދޫކުރުން އަދުލުވެރިކަން ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިލާފުގައި، މަޤާމުގައި ކުރެވުނު އަދިވެސް ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަމެއްގައި ފުރިހަމަކުރި އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ބުރަކޮށް އިންސާފު ފާހަގަ ކުރުމަށް ނުފޯރާ އިސްތިސްނާ ކޮށްގެންނުވާ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފުރުޞަތުދީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތިން އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނިސްބަތުން ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ، އަލީ ޝުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބެލުމެވެ.

ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޣައްފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ހާމިން ޢަބްދުލްޣައްފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބް ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް ތަފްސީރާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޖިނާޔަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލީހާއި ފިޔަވަޅު މަޖިލީހުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ދެ އިދާރާއަށް ބަޔާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފިޔަވަޅު މަޖިލީހުގެ ކޯޓުން ކުރީ ޖުޑީޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފާހަގަކުރި ހުއި ފިޔަވަޅުތަކަށް ގޮތެއް ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ގޮތް ބަލާ މަޖިލީހުން ނުހުރެ.

މަހުދީ ރަޝީދް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ރަޝީދް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރައްވަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއާއި ދިފާޢުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަކިން ބެލެން މަޤްބޫލުކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުޙަލާއާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ޙަޤީޤަތްތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓުން ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކާ ކަންކަމުން ޢިނާޔަތްދެވިފައިވާތީއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވާކަމުގެ ސިފަ އެކުލެވިގެންވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ނިންމުން ނިންމަން ނުވާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބްއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބްއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ނިންމުން ނިންމުމަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލްޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޟާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޟާ

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުފާނެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޚަދީޖާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޚަދީޖާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުފާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުފާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޚަޞްމުވާ ފަރާތްތަކެއްކަމުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޚަޞްމުވާ ފަރާތްތަކެއްކަމުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފުލުހު މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފުލުހު މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޚަޞްމުވާ ފަރާތްތަކެއްކަމުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތަކަށް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެނަސް މައްސަލައިގައި ފަރިޔާދު އަޙްމިރާލާ ޢާރިޟު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަރިޔާދު އަޙްމިރާލާ ޢާރިޟު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.